

Revisão técnica:

Gustavo da Silva Santanna

Bacharel em Direito

*Especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional
e em Direito Público*

Mestre em Direito

Professor em cursos de graduação e pós-graduação em Direito

Miguel do Nascimento Costa

Bacharel em Ciências Sociais

Especialista em Processo Civil

Mestre em Direito Público



L514 Legislação civil aplicada I / Patrícia Esteves de Mendonça...
[et al.] ; [revisão técnica: Gustavo da Silva Santanna,
Miguel do Nascimento Costa]. – Porto Alegre: SAGAH,
2018.

382 p. : il. ; 22,5 cm

ISBN 978-85-9502-426-7

1. Direito civil. I. Mendonça, Patrícia Esteves de.

CDU 347

Sociedade

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar as características das sociedades de cada época.
- Discutir os conceitos de sociedade na filosofia e nas ciências sociais.
- Reconhecer as perspectivas sociológicas contemporâneas.

Introdução

O conceito de sociedade pressupõe convivência e atividade conjunta do homem, ordenada ou organizada de forma consciente. Os membros de uma sociedade podem ser de diferentes grupos étnicos ou pertencer a diferentes níveis ou classes sociais. Uma sociedade é caracterizada pelos interesses em comum entre os membros e as suas preocupações em relação ao mesmo objetivo. O conceito de sociedade é conflitante com o de comunidade — organização do homem em coletividade. Esse conflito gerou diferentes interpretações de pensadores a respeito do que caracteriza uma sociedade.

Neste capítulo, você vai ler sobre o conceito de sociedade, as suas origens, evolução histórica e os pontos importantes da discussão acerca do assunto.

Características da sociedade

O estudo da sociedade começa na origem da natureza do homem, que, além de racional, é principalmente social. Na sua origem, a sociedade foi criada para satisfazer às necessidades vitais do homem e desenvolver plenamente todas as suas faculdades e poderes. Essa predisposição, chamada de *apetite societatis*, levou o homem à formulação dessa vivência em coletividade. Por essa razão, o surgimento da sociedade foi determinado pelas condições de sociabilidade natural do homem, decorrentes da própria esfera da vida, seja

da vida instintiva, como o instinto de alimentação, reprodução, entre outros, ou da necessidade de comunicação, organização e convivência.

A sociedade tem características iniciais que se dividem entre a sua etapa de formação e evolução, que dizem respeito à diferenciação e separação do conceito de Estado e, posteriormente, ao conceito de empresa.



Fique atento

O conceito de sociedade esteve presente, inicialmente, no pensamento filosófico grego, trazendo que os homens, por natureza, não são capazes de viver individualmente e para si, mas obedecendo às leis da natureza, relacionando-se uns com os outros e respeitando as condições, estabelecidas por regras e leis para conviver em coletividade.

Do conceito abordado por Aristóteles (2010), os termos **comunidade** e **sociedade** são complementos, sendo a comunidade inserida no conceito de sociedade, pois a filosofia grega, à época, não conhecia a distinção entre comunidade e sociedade como duas categorias conceituais diferentes de conhecimento sociológico. Essa distinção de duas formas originais de comunidade ou sociedade, a doméstica ou econômica e o cidadão ou político, foi decisiva para poder delinear o conceito de sociedade. O mesmo ocorreu com a observação adicional de que a lei é radicalmente inseparável de ambas as formas de comunidade ou sociedade, porque tem um caráter constitutivo em ambos.

Se, pelo estudo da sociedade no pensamento grego, o conceito é delineado na teoria ética e política, no pensamento romano, isso ocorre no campo jurídico e, mais especificamente, no campo da prática jurídica e das relações comerciais, provavelmente por causa da prática comercial helenística. Devido a isso, não só o conceito é aperfeiçoado, mas também a palavra que será consagrada em uma infinidade de línguas: a sociedade.

De acordo com essa origem, as sociedades no mundo jurídico romano se configuraram primeiro como uma associação de várias pessoas, com um interesse comum. Não tiveram, portanto, relação primariamente com o bairro ou com o espaço vital, mas com um acordo de vontades, com um contrato. A partir disso, no Direito Privado romano, a sociedade era cons-

tituída por um contrato consensual e sem forma, em que várias pessoas se ligavam entre si para fornecer uma propriedade para lucro, que será então distribuído conforme acordado. Nessa filosofia, o conceito de sociedade, por decorrer da vontade de partes, para fins de obter lucro ou vantagem, tem um conceito bastante mercantil.

Evoluindo desse conceito, da sociedade civil e da sociedade humana, temos o surgimento da sociedade pelas definições da lei civil e da lei das nações. Há, portanto, uma sociedade mais completa, apresentando divisões de leis, direitos e costumes.

Essa síntese escolar da doutrina ética e política aristotélica, por um lado, e da doutrina legal e ética romana, por outro, persiste pacificamente no pensamento ético e político posterior até meados do século XVII. Mesmo com a ruptura da unidade religiosa e da unidade política, a sociedade manteve o seu conceito tradicional, dividida em várias classes. O que alterou, a partir de então, foi a configuração da sociedade civil ou política, que hoje é abordada também como sociedade pública.

Esse novo conceito trouxe a **relação entre a sociedade civil e o Estado**. A sociedade civil adquiriu um significado novo e mais preciso. Com ela, não mais se entendia a sociedade política como base ou substrato humano da organização política, que havia sido recentemente configurada como um Estado e que foi amplamente identificada com essa organização, mas como o conjunto de cidadãos que coexistiam simultaneamente no território de um Estado e, como tal, constituíam uma unidade, cujos interesses não apenas não coincidiam, mas, muitas vezes, opunham-se aos interesses da organização política ou do Estado. Essa nova concepção de sociedade, como a sociedade civil, consagrou-se, tanto social quanto politicamente, com a Revolução Francesa, graças aos teóricos do Iluminismo, atingindo a sua expressão dogmática na Declaração Direitos Universais do Homem e do Cidadão.

Assim, a sociedade civil se tornou uma sociedade de classes ou propriedades, cujo determinante fundamental são as relações de produção da vida material, isto é, a base econômica. Dentro da sociedade assim constituída, opera uma série de tendências relacionadas aos indivíduos que a compõem, tendências que, pouco a pouco e superando os interesses particulares, configuram certa ciência social ou modo de pensar e de opinião. Esse modo comum de pensar e expressar opiniões, na medida em que visa fixar e organizar os assuntos, constitui o núcleo de cada sociedade e, ao mesmo tempo, permite

diferenciá-la dos outros, mesmo aqueles mais próximos a ela. Também tem a qualidade de ser histórico, no sentido mais radical da palavra; o que implica que não é passivo ou estático, isto é, imóvel, mas que é ativo e dinâmico, isto é, que está em **contínua mudança**.

Conceitos de sociedade na filosofia e nas ciências sociais

O conceito de sociedade civil está presente quando aliamos o Estado. Na composição de sociedade civil *versus* Estado, temos a figura da sociedade civil como a relação entre indivíduos, grupos e classes sociais, os quais se desenvolvem em paralelo com as relações de poder da força estatal.

Para a filosofia, a sociedade civil obedece a um conjunto de valores, de maneira que a fisionomia de uma época depende da forma como seus valores se distribuem ou se ordenam. Esses valores representam o mundo do dever-ser, das normas ideais segundo as quais se realiza a existência humana, refletindo-se em atos e obras, em formas de comportamento e em realizações de civilização e de cultura, ou seja, em bens que representam o objeto das ciências culturais.

Essa ideia da sociedade, de modo geral, não se reduz aos indivíduos que a formam, mas sim envolve a teoria de uma consciência coletiva e superior à consciência dos indivíduos componentes, formando um todo uno e diverso, que não seria explicável tão somente pela simples soma dos indivíduos que se congregam para viver em comum e sim do elemento distintivo do fato social coletivo. A ideia de sociedade, longe de constituir um valor originário e supremo, acha-se condicionada pela sociabilidade do homem, isto é, por algo inerente a todo ser humano e seus valores.



Fique atento

Para as ciências sociais, a sociedade civil é uma sociedade de direitos, que compreende todos aqueles espaços em que os membros de uma sociedade, individualmente ou de maneira organizada, tomam decisões autônomas, livres e voluntárias, de acordo com sua vontade, relacionando critérios, valores, cultura e interesses, mas limitando-se aos limites e às prioridades impostas pelo Estado.

A sociedade civil, dessa maneira, visa controlar e resolver as contradições, utilizando-se de recursos de persuasão e pressão, baseando-se na hegemonia e no consenso, ou seja, é na sociedade civil que o Estado controla os problemas econômicos, ideológicos, sociais e religiosos, intervindo como mediador. A sociedade civil, dessa forma, é constituída pelas forças sociais, as quais se organizam, associam-se e se mobilizam pelo interesse da coletividade.

Assim, a sociedade civil é constituída por um espaço da vida social organizada que é independente do Estado, apresentando uma autogestão voluntária e, de certa forma, autônoma, mas limitada por uma ordem legal e normas. A sociedade civil se situa num campo entre a esfera privada e o Estado. Assim, exclui a vida familiar e individual, a atividade interna dos, as empresas particulares voltadas para o lucro e os esforços políticos para controlar o Estado. Os indivíduos da sociedade civil necessitam da proteção de uma ordem legal institucionalizada para preservar sua autonomia e liberdade de ação. Dessa maneira, a sociedade civil não somente restringe o poder do Estado, mas também legitima a autoridade estatal quando esta se baseia nas regras da lei.

Perspectivas sociológicas contemporâneas

A sociedade civil e as organizações da sociedade civil apresentam um mesmo potencial para desempenhar suas funções, características estruturais internas e suas intenções. Frente à sociedade moderna, uma das características mais importantes tem a ver com os objetivos e métodos dos grupos na sociedade civil. Nesse contexto, as oportunidades inseridas em sociedade, para desenvolver democracias estáveis, aumentaram significativamente, pois a sociologia vem trazendo a prática democrática.

Dessa forma, à medida que um grupo busca conquistar o Estado ou dominar outros que disputam o mesmo espaço de atuação, ou pela não aceitação de normas legais impostas pelo Estado Democrático, o próprio caráter internamente democrático da sociedade civil afeta o grau no qual podem socializar seus participantes em formas de conduta democrática ou antidemocrática. Se os indivíduos ou organizações que compõem a sociedade civil funcionam como grandes escolas livres para a democracia, devem funcionar democraticamente em seus processos internos de decisão, elaboração de políticas e de escolha de seus dirigentes.

Por tudo isso, a sociedade civil não é uma simples categoria residual, sinônimo de sociedade ou de algo que não é o Estado ou o sistema político formal. Além de serem voluntárias, autogeridas, autônomas e autorreguladas, as organizações da sociedade civil são diferentes de outros grupos sociais em vários aspectos, uma vez que a sociedade civil tem a finalidade pública antecedente à privada. Ainda, a sociedade civil deve se relacionar com o Estado de certa forma, mas não com o objetivo de obter o poder formal ou o direcionamento do poder estatal. Do contrário, a sociedade civil busca do Estado concessões, benefícios, alterações políticas, assistência ou compromissos, por meio de suas organizações e movimentos sociais que tratam de mudar a natureza do Estado, qualificando-se como parte da sociedade civil. Tais esforços têm por intuito o bem público e não a intenção de alcançar o poder estatal para o grupo em si.

Outra característica é que a sociedade civil implica diversidade. Quanto mais pluralista se torna a sociedade civil sem se fragmentar, mais benefícios trará para a democracia. Essa diversidade auxilia os grupos a sobreviver na sociedade civil e os obriga a aprender a cooperar e articular entre si. À medida que uma organização busca monopolizar um espaço funcional ou político na sociedade, sustentando que concebe a única via legítima, contradiz a natureza pluralista e orientada ao mercado da sociedade civil. Portanto, o pluralismo dentro de um determinado setor, como os direitos humanos, tem efeitos positivos, pois a competição entre diferentes associações num mesmo setor pode contribuir para garantir a responsabilidade e representatividade, proporcionando aos membros a possibilidade de mudar para outras organizações se aquela a que pertencem não cumprir esses requisitos.

Por fim, o fator mais importante frente às novas perspectivas da sociedade trata-se da concretização democrática da sociedade civil e da institucionalização política. Esse processo é caminho pelo qual a democracia se amplia e se legitima frente os cidadãos, implicando em mudanças de conduta individuais e institucionais que normalizam as políticas democráticas e diminuem a incerteza. Ou seja, a sociedade civil tem um papel importante na construção e consolidação da democracia, mantendo sua autonomia e não se alienando em relação ao Estado. Quanto mais a sociedade civil for ativa, com recursos, institucionalizada, democrática e efetiva na relação com o Estado, mais contribuirá para a democracia.



Referência

ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Martin Claret, 2010.

Leituras recomendadas

DIAS, R. *Ciência política*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

MASCARO, A. L. *Introdução ao estudo do Direito*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

OLIVEIRA, A. G. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Saraiva, 2012. (Coleção Saberes do Direito, 50).

REALE, M. *Filosofia do Direito*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS